

REPERCUSSÃO GERAL
NUGEPNAC DA PRESIDÊNCIA
TEMAS COM INCIDÊNCIA NO TJSP
DIREITO PENAL

Para mais detalhes quanto ao andamento processual, consulte hiperlink no número do tema

Atualização:
18/03/2026

Tema	Código SAJ	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
113	80403	Tema nº 113 - Recepção - Contravenção - Instrumentos - Furto	Revogação do art. 25 da Lei de Contravenções Penais pela Constituição Federal.	O art. 25 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-lei 3.688/1941) não foi recepcionado pela Constituição de 1988, por violar os princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e da isonomia (CF, art. 5º, caput e I).	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
114	80404	Tema nº 114 - Recepção - Reincidência - Bis in Idem	Agravamento da pena por reincidência.	Surge harmônico com o princípio constitucional da individualização da pena o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
129	80400	Tema nº 129 - Processos - Andamento - Maus - Antecedentes	Consideração de ações penais em curso como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.	A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
150	80399	Tema nº 150 - Prescrição - Reincidência - Maus - Antecedentes	Consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base.	Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
158	80412	Tema nº 158 - Atenuante - Genérica - Pena - Aquém	Fixação de pena aquém do mínimo legal, em face da incidência de circunstância genérica atenuante.	Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAJ	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
169	80397	Tema nº 169 - Lei de Drogas - Combinação - Redutor	Aplicação retroativa do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 sobre pena cominada com base na Lei nº 6.368/76.	I – É inadmissível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 à pena relativa à condenação por crime cometido na vigência da Lei 6.368/1976; II – Não é possível a conjugação de partes mais benéficas das referidas normas, para criar-se uma terceira lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação de Poderes; III – O juiz, contudo, deverá, no caso concreto, avaliar qual das mencionadas leis é mais favorável ao réu e aplicá-la em sua integralidade.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
182	80423	Tema nº 182 - Fundamentação - Fixação - Pena-base	Valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante.	A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
183	80422	Tema nº 183 - Princípio insignificância - Atipicidade conduta - Matéria infraconstitucional	Aplicação do princípio da insignificância a crime de posse de substância entorpecente para uso próprio.	A questão da aplicação do princípio da insignificância a crime de posse de substância entorpecente para uso próprio tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
187	80391	Tema nº 187 - Constitucionalidade - Efeitos - Sentença - Transação	Imposição de efeitos próprios de sentença penal condenatória à transação penal prevista na Lei nº 9.099/95.	As consequências jurídicas extra penais previstas no art. 91 do Código Penal são decorrentes de sentença penal condenatória. Tal não ocorre, portanto, quando há transação penal (art. 76 da Lei 9.099/1995), cuja sentença tem natureza meramente homologatória, sem qualquer juízo sobre a responsabilidade criminal do aceitante. As consequências geradas pela transação penal são essencialmente aquelas estipuladas por modo consensual no respectivo instrumento de acordo.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
237	80417	Tema nº 237 - Prova - Gravação Ambiental - Interlocutor	Gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro.	É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
239	80416	Tema nº 239 - Prescrição - Perspectiva - Pena - Hipotética	Extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva em perspectiva.	É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição "em perspectiva, projetada ou antecipada", isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
370	80393	Tema nº 370 - Direitos - Políticos - Suspensão - Restritiva	Suspensão dos direitos políticos de condenado a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direito.	"A suspensão de direitos políticos prevista no art. 15, inc. III, da Constituição Federal aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos".	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
371	80396	Tema nº 371 - Indulto - Constitucionalidade - Medida - Segurança	Concessão de indulto a pessoa submetida a medida de segurança.	Reveste-se de legitimidade jurídica a concessão, pelo Presidente da República, do benefício constitucional do indulto (CF, art. 84, XII), que traduz expressão do poder de graça do Estado, mesmo se se tratar de indulgência destinada a favorecer pessoa que, em razão de sua inimizabilidade ou semi-inimizabilidade, sofre medida de segurança, ainda que de caráter pessoal e detentivo.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
438	80386	Tema nº 438 - Artigo 366 do CPP - Prescrição - Limitação - Temporal	Limite temporal para a suspensão do processo e do prazo prescricional previstos no art. 366 do CPP.	Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
478	80418	Tema nº 478 - Tipicidade - Falsa identidade - Autodefesa	Alcance do princípio da autodefesa frente ao crime de falsa identidade.	O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
486	80395	Tema nº 486 - Habilitação - Suspensão - Profissional - Homicídio	Suspensão de habilitação para dirigir de motorista profissional condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor.	É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
506	80394	Tema nº 506 - Drogas - Consumo - Pessoal - Atipicidade	Tipicidade do porte de droga para consumo pessoal.	Clique aqui para acessar a tese firmada	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
647	80408	Tema nº 647 - Tráfico - Veículo - Perdimento - Interpretação CF	Possibilidade da decretação de perdimento de bem apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, quando não comprovada sua utilização habitual ou sua adulteração para o cometimento do crime.	É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
650	80411	Tema nº 650 - Extinção - Posse - Permitido - Retroatividade	Extinção da punibilidade do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, pela aplicabilidade retroativa de lei que concedeu novo prazo para registro de armas ainda não registradas.	É incabível a aplicação retroativa do art. 30 da Lei 10.826/2003, inserido pela Medida Provisória 417/2008, para extinguir a punibilidade do delito de posse de arma de fogo de uso permitido cometido antes da sua entrada em vigor.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
712	80487	Tema nº 712 - Drogas - Pena - Quantidade e Natureza - Bis in idem	Possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.	As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
758	80502	Tema nº 758 - Falta - Grave - Doloso - Trânsito em Julgado	Necessidade de condenação com trânsito em julgado para se considerar como falta grave, no âmbito administrativo carcerário, a prática de fato definido como crime doloso.	O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
788	80525	Tema nº 788 - Prescrição - Executória - Termo inicial - Trânsito - MP - Todas as partes	Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes.	O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
857	80561	Tema nº 857 - Art. 19 da LCP - Tipicidade - Arma - Branca	Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais.	O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
905	80603	Tema nº 905 - Constitucionalidade - Execução - Penal - DNA	Constitucionalidade da inclusão e manutenção de perfil genético de condenados por crimes violentos ou por crimes hediondos em banco de dados estatal.	Aguardando julgamento de mérito	Admissibilidade normal com a observação da não suspensão
907	80605	Tema nº 907 - Constitucionalidade - Artigo 305 CTB - Fuga - Acidente	Constitucionalidade do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro.	A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
924	80627	Tema nº 924 - Art. 50 da LCP - Tipicidade - Jogo Azar	Tipicidade das condutas de estabelecer e explorar jogos de azar em face da Constituição da República de 1988. Recepção do "caput" do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais).	Aguardando julgamento de mérito	Admissibilidade normal com a observação da não suspensão
929	80636	Tema nº 929 - Possibilidade - Compensação - Confissão - Reincidência	Possibilidade de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com base no disposto no art. 67 do Código Penal.	Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à possibilidade ou não de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
937	80644	Tema nº 937 - Constitucionalidade - Crime - Tributário - Artigo 2º, II, da Lei 8.137/90	É constitucional o tipo penal previsto no art. 2º, inc, II da Lei n. 8.137/1990, por não se configurar a conduta nele descrita como mero ilícito civil.	Os crimes previstos na Lei nº 8.137/1990 não violam o disposto no art. 5º, inc. LXVII, da Constituição da República.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAJ	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
989	80698	Tema nº 989 - Constitucionalidade - Ato - Obsceno - Reserva - Legal	Discussão sobre a constitucionalidade do art. 233 do Código Penal (Praticar ato obsceno em local público, ou aberto ou exposto ao público) por suposta afronta ao princípio da reserva legal (art. 5º, inc. XXXIX, da Constituição da República) no que se refere à taxatividade do tipo penal descrito.	<i>Aguardando julgamento de mérito</i>	Admissibilidade normal com a observação da não suspensão
1003	80714	Tema nº 1003 - Constitucionalidade - Importação - Medicamento - Art. 273/CP	Discussão relativa à constitucionalidade do art. 273 do Código Penal, para aqueles que importam medicamento sem registro sanitário.	É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1120	80817	Tema nº 1120 – Controle – Jurisdicional – Normas – Regimentais - Legislativo	Separação de poderes e controle jurisdicional de constitucionalidade em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas.	Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1147			Competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar desembargador de Tribunal de Justiça por crime comum, ausente relação com o cargo público ocupado.	<i>Aguardando julgamento de mérito</i>	Sobrestar na fase do recurso extraordinário

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
1200	80992	Tema nº 1200 - Competência - Militar - Perda - Posto - Artigo 92, I, b, do CP	Inteligência do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, pela redação conferida após o advento da EC 45/04. Alcance da competência da Justiça Militar para decretar a perda do posto, patente ou graduação de militar que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido.	1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, 'b', do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1242	80910	Tema nº 1242 - Desobediência - Veículo - Fuga - Polícia - Autoincriminação	Possibilidade ou não de se criminalizar a conduta daquele que descumpre ordem de parada, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, com o fim deliberado de ocultar delito anterior, tendo em conta a garantia constitucional contra a autoincriminação.	<i>Aguardando julgamento de mérito</i>	Admissibilidade normal com a observação da não suspensão
1245	80915	Tema nº 1245 - Transporte - Irregular - Remunerado - Artigo 47 da LCP	Possibilidade de enquadrar-se a atividade de transporte irregular remunerado de pessoas em carro próprio, sem licença do Estado, no tipo do art. 47 do Decreto-Lei 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais).	Revela-se infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da subsunção da atividade de transporte remunerado de pessoas em carro próprio, sem licença do Estado, independentemente do uso de aplicativos, ao art. 47 do Decreto-Lei 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais).	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
1246	80917	Tema nº 1246 - Constitucionalidade - Complementação - Ato - Normativo - Artigo 268 do CP	Constitucionalidade de complementação de norma penal em branco por ato normativo estadual ou municipal, para aplicação do tipo de infração de medida sanitária preventiva (art. 268 do Código Penal).	O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I).	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
1267	80928	Tema nº 1267 - Constitucionalidade - Concessão Indulto - Natalino - Decreto 11.302/2022	Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.	É constitucional o indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22/12/2022.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1281	80936	Tema nº 1281 - Furto - Noturno - Incidência - Qualificada	Possibilidade de incidência da causa de aumento de pena de furto noturno sobre as formas qualificadas do delito.	É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à incidência da causa de aumento de pena de furto noturno sobre as formas qualificadas do delito.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
1303	80944	Tema nº 1303 - Prescrição - Suspensão - Sobrestamento - Tema - Ação - Penal	Suspensão da prescrição criminal pelo sobrestamento de recursos extraordinários que aguardam o julgamento de tema de repercussão geral.	1. O sobrestamento de recurso extraordinário nos tribunais de origem para aguardar o julgamento de tema de repercussão geral não suspende automaticamente o prazo prescricional de pretensão punitiva penal; 2. O ministro relator do processo selecionado como paradigma no Supremo Tribunal Federal, caso entenda necessário e adequado, poderá determinar a suspensão de ações penais em curso que tratem de mesma controvérsia, assim como do prazo prescricional de pretensão punitiva penal.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1311	80963	Tema nº 1311 - Júri - Despronúncia - Condenação - Trânsito em julgado - HC	Saber se é permitido a qualquer Tribunal despronunciar condenado pelo Conselho de Sentença, já com trânsito em julgado, por meio de habeas corpus.	<i>Aguardando julgamento de mérito</i>	Admissibilidade normal com a observação da não suspensão

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
1315	80964	Tema nº 1315 - Prova - Licitude - Busca - Segurança - Serviços - Públicos	Licitude de prova obtida por meio de busca pessoal realizada por agente de segurança privada, contratado por empresa pública ou sociedade de economia mista prestadoras de serviço público, no legítimo exercício de poder de polícia e com a finalidade de garantir a segurança dos usuários de serviços públicos (plataforma da estação da CPTM).	<i>Aguardnado julgamento de mérito</i>	Admissibilidade normal com a observação da não suspensão
1369	80998	Tema nº 1369 - Lei 6.683/1979 - Anistia - Ocultação - Cadáver - Reconhecimento	Possibilidade, ou não, de reconhecimento de anistia a crime de ocultação de cadáver (crime permanente), cujo início da execução ocorreu antes da vigência da Lei da Anistia, mas continuou de modo ininterrupto a ser executado após a sua vigência, à luz da Emenda Constitucional 26/85 e da Lei nº. 6.683/79	<i>Aguardando julgamento de mérito</i>	Admissibilidade normal do RE com a observação da não suspensão
1374	80999	Tema nº 1374 - Lei 6.683/1979 - Recepção - Crimes - Permanentes - Direitos - Humanos - Tipicidade - Prescrição	Análise da recepção da Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979, em relação aos crimes permanentes e àqueles que caracterizaram graves violações aos Direitos Humanos durante a Ditadura Militar, em virtude da decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADPF 153.	<i>Aguardando julgamento de mérito</i>	Admissibilidade normal do RE com a observação da não suspensão

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
1376	81001	Tema nº 1376 - Lei 6.683/1979 - Recepção - Crimes - Permanentes - Direitos - Humanos - Anistia - Prescrição	Análise da recepção da Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979, em relação aos crimes permanentes e àqueles que caracterizaram graves violações aos Direitos Humanos durante a Ditadura Militar, em virtude da decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADPF 153.	<i>Aguardando julgamento de mérito</i>	Admissibilidade normal do RE com a observação da não suspensão
1380	81003	Tema nº 1380 - Artigo 226 do CPP - Reconhecimento - Violação - Ampla - Defesa - Devido - Processo - Legal - Provas - Ilícitas	Validade do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal.	<i>Aguardando julgamento de mérito</i>	Admissibilidade normal do RE com a observação da não suspensão
1400	81019	Tema nº 1400 - Indulto - Concessão - Tráfico - Privilegiado - Constitucionalidade	Concessão de indulto a condenado por tráfico privilegiado.	É constitucional a concessão de indulto a condenado por tráfico privilegiado, uma vez que o crime não tem natureza hedionda.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1425	81037	Tema nº 1425 - Crime - Redução - Análoga - Escravo - Imprescritibilidade	Imprescritibilidade do crime de redução à condição análoga a de escravo, à luz dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.	<i>Aguardando julgamento de mérito</i>	Admissibilidade normal do RE com a observação da não suspensão

Tema	Código SAJ	Palavras- Chave	Título	Tese firmada	Observação